地票交易正外部性的经济法激励探讨※

胡元聪 谭 鑫

内容提要：地票交易作为缓解城市建设用地供给紧张与农村建设用地低效利用之间矛盾的有效尝试越来越受到全社会的关注，其具有的正外部性也日渐显现。为了激励地票交易的正外部性，就需要不断创新经济立法，在坚持优化资源配置、国家适度干预原则下，借鉴西方国家的经验，完善农民权益保护制度、地票持有人权益保护制度以及地票交易运行机制。

关 键 词：地票交易 正外部性 法律激励 经济法

中图分类号：F301 **文献标识码**：A **文章编号**：1009-2382(2014)10-0074-05

DOI:10.13891/j.cnki.mer.2014.10.017

一、外部性及地票交易正外部性的一般理论

1. 外部性的经济学与法学界定

(1)经济学视角的外部性。关于正外部性的认识，最早可以追溯到亚当·斯密。“他追求自己的利益，往往使他能在真正出于本意的情况下更有效地促进社会的利益”(亚当·斯密，1981)。马歇尔首次提出了“外部性”的概念并将其划分为正外部性和负外部性。当前经济学界较为流行的是布坎南和斯塔布尔宾在 1962 年所下的定义：“只要某人的效用函数或某厂商的生产函数所包含的某些变量在另一个人或厂商的控制之下，就表明该经济中存在外部性。”

(2)法学视角的外部性。本文认为外部性产生于社会关系之中，根源于人们之间的相互依赖性，因此，对外部性的法学界定应该从此处着手，即外部性是经济主体之间权利与义务的不对等，以至利益失衡的状态。这是外部性的法学界定。外部性有正外部性和负外部性之分，本文主要探讨地票交易正外部性的经济法激励。

2. 地票交易正外部性的表现及其界定

(1)地票交易正外部性的界定根据《重庆农村土地交易所管理暂行办法》(渝府发[2008]127 号)第 18 条的规定，地票是包括农村宅基地及其附属设施用地、乡镇企业用地、农村公共设施和农村公益事业用地等农村集体建设用地，经过复垦并经土地管理部门严格验收后产生的建设用地指标。从条文中得知，地票并不是土地的“证券化”，而是建设用地指标的“证券化”(郭振杰、曹世海，2009)。本文认为，地票交易正外部性是指地票交易对参与其中的主体所带来的收益。从公平正义的角度来看，正外部性的供给者承担了额外的义务或者说导致其权利受损，因此，必须通过法律对其进行激励。需要说明的是，本文在这里不区分正外部性和正内部性①。

(2)地票交易正外部性的表现。地票交易正外部性是地票交易的“溢出效应”，其对地票交易各方都带来了权益的增加。具体分析如下：

首先，地票交易对农村发展的正外部性。地票交易对农村发展的正外部性包括：第一、提高农民收入。第二、增进农村集体经济组织福祉。根据《重庆农村土地交易所管理暂行办法》第 31 条规定，乡镇企业用地、农村公共设施和公益事业建设用地等集体建设用地使用权交易收益，归农村集体经济组织所有。第三、增加农村耕地。地票将农村闲置的建设用地复垦，形成新的耕地。

其次，地票交易对城市建设的正外部性。近年来，城市发展暴露了诸多问题，诸如房价高涨、产业单一、生产要素配置不合理等，城市建设用地不足则是其中的关键所在。而地票交易，通过在现行城市建设用地

※本文为国家社科基金项目“农村消费信贷促进法律机制研究”(项目编号：12CFX071)、教育部人文社科项目“外部性问题解决的经济法对策研究”(项目编号：09XJC820013)、西南政法大学经济法学科 2012 年度研究生科研创新项目 (项目编号：2012JJFXKXM53)的阶段性成果。

① 关于外部性与内部性关系的探讨，参见胡元聪著：《外部性问题解决的经济法进路研究》，法律出版社 2010 年版。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

控制之外的方式提供城市建设用地指标，能有效缓解城市扩张和建设用地短缺的矛盾。

再次，地票交易对城乡一体化的正外部性。历史的和现实的因素，促使我国形成了具有中国特色的城乡二元经济社会结构。重庆市通过创设“地票”交易的方式，将农村用地指标转移至城市，在过去近 4 年中不仅为城市建设换得 11.1 万亩建设用地指标，而且为“三农”建设筹集到了 200 多亿元建设资金（郭丽琴、丁灵平、陈锡文，2013）。

二、地票交易正外部性经济法激励的价值目标

正外部性的存在提高了社会效益，是一种帕累托改进，符合效率原则（魏建、黄少安，1998）。因此，应该从法律上对地票交易正外部性提供者进行激励。

1. 地票交易正外部性经济法激励的价值目标

马克思指出，“‘价值’这个普遍的概念是从人们对待满足他们需要的外界物的关系中产生的”，是“人们所利用的并表现了对人的需要的关系的物的属性”（马克思、恩格斯，1972）。经济法的价值，学界认为有社会效益、实质公平、经济民主等，而其中最能与地票交易制度相契合，引导地票交易制度良性发展的是社会效益价值和实质公平价值。

（1）经济法的社会效益价值与地票交易正外部性的激励。效益的一般解释是指减去投入后的有效产出。法律效益价值，与法的秩序、自由、公平和正义等价值相比，则更具有现实性。经济法作为在市场经济环境下孕育而生的年轻部门法，其关注社会效益价值是经济法区别于民法的根本所在。地票交易不仅让农户增加收入，更惠及广大农村，促进农村地区的经济社会发展；同样地，地票交易对城市的积极影响并没有直接体现为对个体利益的给予，而是通过给予城市更多的建设用地指标，促进城市的整体发展。

（2）经济法实质公平价值与地票交易正外部性的激励。经济法相比于民法对形式公平的关注，更加注重实质公平。实质公平一方面要求对具备特殊条件、地位和能力的市场主体的某些行为进行一定的限制，增加其义务或者权利；另一方面，实质公平对遭受或易于遭受经济特权侵害的弱小主体进行特别保护，赋予其更多的权利或承担较少的义务（胡元聪，2010）。考虑到我国城市和农村之间巨大的贫富差距，形式公平已经无法满足城乡一体化的要求，只会让农村和城市，走向尖锐的对立面。而地票交易，通过在城市和农村之间实现建设用地指标的联动，让农村享受到“额外”的地租收益，体现了实质公平的精神。

2. 地票交易正外部性经济法激励的基本原则

为了更好地推动地票交易的发展，需要对其进行经济法上的激励。然而，这种激励并不是随意的，需要与经济法的原则相契合。

（1）优化资源配置原则与地票交易正外部性的激励。优化资源配置原则是指资源在生产和再生产各个环节上的合理和有效地流动和配备。资源的优化配置包含两方面的内容，即资源的配给与流动的合理性、有效性（李昌麒，2007）。按照我国目前相关法律和土地管理制度，重庆市城市建设用地指标的获得只能来源于上级政府的计划分配，导致重庆所能得到的城市建设用地指标十分有限。与此同时，随着农村人口逐步向城镇转移，造成农村人少地多、土地荒芜的现象。地票交易这一活动将闲置的农村建设用地资源调动起来，通过复垦产生等量的建设用地指标，让城市得到建设用地指标，地票持有者可以根据需求选择拟用地块，增加了土地资源配置的灵活性和可预期性（岳彩申、张晓东，2011）。

（2）国家适度干预原则与地票交易正外部性的激励。适度干预是指国家在经济自主和国家统治的边界或临界点上所作的一种介入状态（李昌麒，2007）。此种干预是国家行政主体基于法律授权，在尊重市场机制前提下，严格依照法定程序对市场所进行的干预。地票交易对参与各方带来巨大的收益，但同时地票交易市场也存在巨大的风险，如农民耕地被强制复垦，地票落户地太单一，进一步加剧地区间发展不平衡等。地票交易本身所具有的利益和风险决定了需要国家对其进行适度干预，通过对其进行适度干预，其风险或负面因素得到合理防范。

（3）可持续发展原则与地票交易正外部性的激励。可持续发展是指既满足当代人的需要，又不对后代人满足其需要的能力构成危害的发展。当下中国，延续 60 多年来的体制、政策，一直都是为了促进城市的发展而牺牲农村的利益，如果任由其发展，将危及社会的稳定和国家的安全。而地票交易，利用区位级差地租所释放的大量收益，让农民特别是边远地区的农民分享到经济福利成果。与此同时，地票交易也能有效地填补城市建设用地的短缺，保证城市经济社会的长远发展（陈悦，2011）。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

三、美、日、德土地合理利用正外部性法律激励的实践考察及经验借鉴

1. 美、日、德土地合理利用正外部性法律激励的实践考察

（1）美国土地发展权正外部性的法律激励考察。20 世纪上半叶，为了解决农业用地持续减少、城市蚕食郊区土地的难题，美国政府创设了土地发展权（Pruetz，2007）。创设土地发展权后，其他一切土地的财产权或所有权以目前已经编定的正常使用的价值为限（李晓妹、裘燕燕，2003）。美国的土地发展权运作制度，分为两种，一是土地发展权转移（Transfer of Development Right，简称 TDR）制度和土地发展权征购（Purchase of Development Right，简称 PDR）制度。

所谓土地发展权转移，指由土地使用受限制的土地所有者将其土地发展权转让给受让人，土地发展权受让人将购得的土地发展权与自己土地上的土地发展权叠加，对自己所有的土地进行额外的开发（Barrows，1975）。

土地发展权征购法律机制的激励。土地发展权征购是由美国各州及地方政府出资，用公共资金从土地所有者手中够买土地发展权，从而将该土地发展权掌握在政府手中（刘国臻，2007）。

（2）日本土地整理制度正外部性的法律激励考察。日本为了合理利用土地，实行了土地整理制度。在明治维新时期，日本就实行了耕地整理法律激励，而大规模的土地整理法律激励则肇始于第二次世界大战之后，主要是：①增加土地供应法律机制的激励。在上个世纪 60 年代，日本以《农地法》和《农业基本法》为主要法律框架，从恢复农业生产的角度出发，对土地整治进行法律激励。②耕地规模化法律机制的激励。从 20 世纪 60 年代中期到 70 年代中期，日本农村土地整治的主要工作是解决农地的细碎化问题。日本于 1969 年出台《农业振兴地域法》，其激励目的主要在于确保足够的农地，优化耕地的利用环境。③解决耕地荒芜化法律机制的激励。20 世纪 80 年代以来，解决耕地撂荒问题，缩小城乡差距，是日本土地整治的主要目标。日本政府制定了《增进农用地利用法》，鼓励农业用地的流转，实现城市与农村的协同发展。④可持续发展土地利用法律机制的激励。

（3）德国土地整理正外部性的法律激励考察。德国土地整理是在土地整理官方机构的指导下，按照一定的程序，在地产主、公共利益代表和农业职工代表的共同参与下进行的一种经济活动。土地整理的官方机构为各州土地整理局，土地整理具体执行单位为参加者联合会。

土地估价法律机制的激励。要使土地整理制度长久有效运转，对不同土地进行统一的估价是关键。在德国土地整理制度中，土地估价不是给出确定的货币价格，而是确定该地块与其他地块之间的相对比值关系（何芳，1997）。

土地产权管理法律机制的激励。德国实行土地私有制，地产的重新分配直接影响到土地整理参加者的利益，因此，需要高效、便捷的土地产权管理法律制度，以保护产权人的合法权益，激励其参加土地整理。

2. 美、日、德土地合理利用正外部性法律激励的经验借鉴

（1）健全的制度保障机制。完善的法律机制是国外激励土地合理利用的保障。在美国，关于土地发展权主要由州及下级地方政府制定相关法律。如新泽西州的《土地发展权转移法令》和纽约市的《界标保护法》。日本颁布的有关土地管理方面的法律达 130 部之多，德国在中央政府层面制定《土地整理法》，并经过两次修改，以适应经济社会的不断发展和变化。

（2）良好的机构运行机制。美国土地发展权转移银行从土地发展权转让区的土地所有者处购买土地发展权，然后储存起来，在时机成熟时将土地发展权卖给土地发展权受让区进行额外土地开发的土地开发商。在德国，土地整理和村庄更新的主管部门是粮食和农林部，而在各州则为粮食农林部门下属的土地管理局。日本的国土部门在土地整理过程中同样发挥了巨大的作用，其规划合理、监督严格，为土地整理制度的成功运行提供坚实的保障。

（3）广泛的公众参与机制。美国土地发展权制度成功的原因之一，在于引入市场机制，发挥公众的作用；日本在进行土地整治前，由土地整治区域中各村的村民代表和人员组成的委员会经过一系列程序后，土地整治工程才开始实施（张风荣、周丁畅、许艳，2009）。德国特别重视土地整理过程中的公众参与机制，如巴伐利亚州规定，制定完整和综合的农村发展方案和规划必须符合人们的愿望，要以全体居民和经营者的参与来强化“自下而上”的参与过程以及赋予村民更多的责任。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

(4)高效的技术辅助机制。由于土地整治过程中涉及的信息量大,而且分门别类,为了提高规划的科学性及准确性,美、日、德三国十分重视信息工程技术在土地整理中的应用。电子速测仪、高精度 GPS、遥感(RS)等设备目前都已经广泛应用于基层测量。实践证明,高新技术的运用,不仅节省了人力、物力、财力、时间,同时也提高了土地整理过程中的科学性与准确性,提升了参与者的公平感,同时也激发了土地产权所有者的参与积极性。

四、完善我国地票交易正外部性经济法激励

地票交易的正外部性可以促进城市和农村发展,缩小城乡差距。从法学视角看,地票交易正外部性体现为实施者和接受者之间权利和义务的不平衡。更好地发挥地票交易制度的作用,使其正外部性持续供给,需要通过权利和义务的合理配置,对其进行激励。

1. 完善农民权益保护机制进行激励

(1)建立充分尊重农民意愿的交易机制。在地票交易制度中,复垦是产生地票的第一步,而复垦的首要条件是农户主动提出申请。根据《重庆农村土地交易所管理暂行办法规定》,"凡农民家庭申请农村宅基地及其附属设施用地复垦,必须提供集体土地使用证或其他权属证明,以及拥有其他稳定住所、稳定生活来源的证明和所在农村集体经济组织同意复垦的书面材料"。可见农村集体经济组织拥有巨大的权力,地票交易制度对农村集体经济组织"同意权"的行使没有具体规定,很可能沦为对农户"敲竹杠"的筹码(王绍洪,2013)。鉴于此,笔者认为,应当在法律上将尊重农民的交易意愿放在首位。

(2)建立凸显农民交易主体地位的交易机制。农户是地票交易的主要参与者和利益相关人,应当在法律上赋予其充分的权利,这就要求在法律上加大对地票交易主体的激励。具体要求:一方面,要在法律上确立农民在农地复垦中的主体地位。另一方面,要在法律上确立农民在地票交易中的主体地位(尹珂、肖轶,2011)。

(3)建立促进交易的长效社会保障机制。实际上,农民从地票交易中获得的一次性货币补偿数目有限,无法弥补失去土地保障所造成的福利损失(莫燕等,2013)。土地对于农民,不仅是生产资料,更承担了生存保障功能。本文认为,应对复垦农民建立长效的社会保障机制,主要包括两个方面:一方面要积极探索户籍制度改革,使农民与城镇居民享有同等的权利与福利(辜夕容,2013)。另一方面,同时建立农村集体建设用地退出补偿制度,以促进农村闲置土地的有序退出。

2. 完善地票持有人权益保护机制进行激励

(1)优化地票打包机制。从目前的成交情况来看,在任意批次交易中,不同地票的单价并不完全相同。以第一批两宗地票交易为例,每亩成交价第一张为 8.53 万元,第二张为 8.2 万元。而造成地票不同价格的很大原因在于,地票所包含的指标数量不同。若地票包含的指标数量较多,则那些建设项目小、用地面积不大的开发者不会参与竞购,而大的竞购者可能会与交易所达成默契,进而使竞购方可以按照基准价成交。本文建议,应当转变地票指标的打包机制,以市场需求为导向,使地票交易能更好地反映市场需求。

(2)建立地票落地保障机制。根据相关规定,地票竞购方在持有地票后,其还得通过建设用地的"招、拍、挂"程序,参与竞争,且没有优先权。因此,地票持有人有可能短期内无法实现其地票权利,进而影响地票交易的市场参与度(黄忠,2012)。因此,应建立地票落地保障机制。具体要求:一方面,赋予地票持有者在落地时的优先权。另一方面,促使地票制度与国有土地出让制度有效衔接,以缩短地票的落地时间,降低地票持有人的预期利益受损风险。

(3)建立地票交易二级市场机制。《暂行办法》对地票的流转没有做规定,而目前地票流转仅局限于向银行进行质押贷款,这在很大程度上限制了地票的流动性。调查发现,地票持有者有三个方面的转让需求:一是地票持有者需要退出地票市场;二是地票持有者长期寻找不到合适的开发地块,需要将地票进行转让;三是地票持有者落地使用后,还剩余部分需要转让(孙芬等,2013)。因此,应该建立地票交易二级市场机制。当然,构建二级市场机制也需要谨慎,避免恶意炒作,以免形成地票交易市场的泡沫经济。

3. 完善地票交易运行机制进行激励

(1)健全地票价款监管机制。虽然目前地票交易实行"专款专用"的制度,但由于手续的繁复,严重打击了农民申请土地复垦的积极性。为进一步发挥地票交易的正外部性,必须做好以下几个方面:一是应切实执行地票价款直接拨款政策;二是公开化、透明化地票价款拨付流程;三是完善农村财务管理制度,确保农村集体经济组织严格按照法律法规的

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

规定，将专项资金和相关收益投入到农村土地整治等活动。

（2）建立城乡统一建设用地市场机制。由于城市化进程的加快，城市国有建设用地的供需之间存在巨大的缺口。以重庆市为例，2020 年前的城市建设用地供需缺口将达 425.29 平方公里。而在目前的法律框架下，由于政府垄断建设用地一级市场，导致农村建设用地无法参与市场，只能由国家征收，然后由国家作为所有权人，出让土地。地票交易制度的建立，并未触及城乡建设用地二元化的格局。这种二元化的格局也制约了地票交易的进一步发展。地票交易只是实现了“局部正义”，若要真正解决我国城市建设用地短缺的现实难题，还需要打破这种建设用地二元结构局面，建立统一的城乡建设用地市场。

（3）健全地票价格定价机制。有学者认为，农村土地资源价值是“地票”价格的形成基础，分析了农村土地资源价值的四个部分，并得出结论，现阶段的地票价格并没有完全体现农村土地资源价值。本文认为，目前的地票价格是在政府主导下、竞购方参与下形成的具有部分市场意义的价格，这个价格能够体现当下地票所具有的价值。随着重庆市规定主城区经营性用地只能通过地票获得，将会推高地票的价格。本文认为，相比地票价格的高低，更应该关注的是地票的价格形成机制是否合理。在地票定价中，应该明确作为地票供给者——农民的交易主体地位，淡化政府在价格形成中的角色，让供需双方决定地票价格，从而形成合理的定价机制。

参考文献：

1. 亚当·斯密著，郭大力、王亚楠译：《国民财富的性质和原因的研究》，商务印书馆 1981 年版。

2. 郭振杰、曹世海：《“地票”的法律性质和制度演绎》，《政法论丛》2009 年第 2 期。

3. 陆学艺：《破除城乡二元结构，实现城乡经济社会一体化》，《社会科学研究》2009 年第 4 期。

4. 郭丽琴、丁灵平、陈锡文：《重庆“地票”需法律明确》，《第一财经》2013 年 3 月 14 日。

5. 魏建、黄少安：《经济外部性与法律》，《中国经济问题》1998 年第 4 期。

6.《马克思恩格斯全集》第二十六卷，人民出版社 1972 年版。

7. 胡元聪著：《外部性问题解决的经济法进路研究》，法律出版社 2010 年版。

8. Rick·Pruetz：《Transfer of Development rights Turns40》，《American planning Association planning & Environment Law》2007 年第 6 期。

9. 李晓妹、袭燕燕：《美国的土地发展权》，《国土资源》2003 年第 7 期。

10. Barrows·Richard，Brace A·Prenguber：《Transfer of Development Rights：An Analysis of a New Land Use Policy Tool》，《American Journal of Agriculture Economics》1975 年第 11 期。

11. 刘国臻：《论美国的土地发展权及其对我国的启示》，《法学评论》2007 年第 3 期。

12. 袁中友、杜继丰、王枫：《日本土地整治经验及其对中国的启示》，《国土资源情报》2012 年第 3 期。

13. 贾文涛、张中帆：《德国土地整理借鉴》，《资源·产业》第 2005 年第 2 期。

14. 何芳：《前联邦德国土地整理介绍与分析》，《中国土地》1997 年第 10 期。

15. 王绍洪：《重庆地票交易问题研究》，《西南民族大学学报（人文社会科学版）》2013 年第 2 期。

16. 尹珂、肖轶：《农村土地“地票”交易制度绩效分析——以重庆城乡统筹试验区为例》，《农村经济》2011 年第 2 期。

17. 黄忠：《完善重庆地票交易制度的思考》，《中国不动产法研究》2012 年第 6 期。

18. 孙芬等：《关于开放地票交易二级市场的思考》，《江西农业学报》2013 年第 3 期。

19. 莫燕等：《浅议地票制度运行中的农民权益保障》，《现代建设》2013 第 1 期。

20. 周民良：《把提高城镇化质量作为提高经济增长质量的重要突破口》，《徐州工程学院学报（社科版）》2013 年第 6 期。

21. 辜夕容：《完善重庆市户籍制度改革对策研究》，《西南农业大学学报（社会科学版）》2013 年第 2 期。

作者简介：胡元聪，西南政法大学经济法学院教授；谭鑫，西南政法大学经济法研究生（重庆 401120）。

[责任编辑：沈卫平]

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net